

1502094-70.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: João Luis Calabrese

Comarca: Ferraz de Vasconcelos

Foro: Foro de Ferraz de Vasconcelos

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO FERREIRA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). João Luis Calabrese

Vistos.

BRUNO FERREIRA DOS SANTOS foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "Caput" da Lei nº 11.343/2006, c.c o artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal. Em apertada ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ferraz de Vasconcelos

Foro de Ferraz de Vasconcelos

3ª Vara

Av. Santos Dumont, 1535, Ferraz de Vasconcelos - SP - cep 08531-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502094-70.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502094-70.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO FERREIRA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). João Luis Calabrese

Vistos.

BRUNO FERREIRA DOS SANTOS foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "Caput" da Lei nº 11.343/2006, c.c o artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal. Em apertada síntese, consta da inicial acusatória que o réu, no dia 24 de janeiro de 2022, durante o período de calamidade pública em virtude da pandemia de COVID-19, por volta das 10:30 Horas, na Rua Sérgio de Cenço Filho, 471, Casa, Parque São Francisco, na Cidade e Comarca de Ferraz de Vasconcelos-SP, recebeu,

trazia consigo, guardava, mantinha em depósito para venda a terceiros, substâncias entorpecentes causadoras de dependência química e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda nos termos da denúncia, em apuração policial para conter o tráfico na região de Ferraz de Vasconcelos, o denunciado foi avistado adentrando uma residência, em atitude suspeita, trazendo consigo duas sacolas plásticas. Ao deixar o local, os policiais resolveram abordar tal indivíduo. Confrontado com a situação, o denunciado em extremo nervosismo passou a apresentar respostas evasivas sobre o conteúdo das sacolas, até que acabou por confessar que, de fato, guardava e armazenava drogas em sua residência em conluio com outros traficantes para abastecimento de pontos da região. Assim que confessou aos policiais, o denunciado decidiu colaborar com a equipe e dentro da residência, quarto onde havia um guarda-roupa onde guardava as drogas. Em vistoria ao local, os policiais encontraram o entorpecente apreendido em quantidade e diversidade, perfazendo 200 (duzentas) trouxinhas contendo maconha, 1.182 (mil cento e oitenta e dois) pinos de cocaína, 702 (setecentas e duas) porções de crack, 250 (duzentos e cinquenta) porções de skunk, além de anotações de contabilidade do tráfico. Foi dada voz de prisão em flagrante delito.

Em audiência de custódia, o flagrante foi convertido em prisão preventiva (fls. 82/86).

Defesa prévia oferecida às fls. 173.

Ratificado o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução, documentada às fls. 205/206 e 229/232. Na audiência que se deu em 13/06/2022 foi concedida liberdade provisória ao denunciado. Alegações finais do Ministério Público foi oferecida em audiência.

Alegações finais da Defesa às fls. 233/235.

É o breve relato. Passo a decidir.

De rigor a procedência do pedido condenatório.

A materialidade do ilícito decorre das provas produzidas em solo policial, merecendo especial destaque o boletim de ocorrência, o auto de apreensão dos narcóticos, laudo de constatação de fls. 25/27 e laudo definitivo de fls. 134/135. A autoria é inconteste. O réu confessou a traficância, que estava guardando as drogas. Sua confissão está em plena harmonia com as demais provas orais produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório.

Por oportuno, transcrevo os testemunhos prestados em juízo.

O policial Paul relatou: "a prisão decorreu de uma investigação do tráfico de drogas na região. Efetuaram prisões em flagrante. Foram até a rua, ciente de que lá tinha grande quantidade de drogas. Fizeram campana para descobrir a casa. Um cidadão entrou na rua, olhando para o lado. Ele tinha duas sacolas. Ele ficou olhando se era seguido. Resolveram abordar. Durante a conversa, ele confessou que era o responsável pela guarda dos narcóticos que alimentavam a região. Ele permitiu o ingresso. Dentro do armário tinha grande quantidade de drogas. As conversas durante a investigação que permitiram encontrar o "abastece das biqueiras". Não conhecia o réu de ocorrência anterior".

O policial Emerson, por seu turno, disse: "viram o indivíduo em atitude suspeita com 2 sacolas. Ele admitiu que guardava droga em casa. Na parte superior do guarda-roupa tinha mais drogas. Foi apoio da operação".

Assim sendo, não há qualquer dúvida que o réu estava traficando no dia em questão, guardando em sua residência grande quantidade de narcóticos.

Passo então a dosimetria da pena.

Na primeira fase, considerando a quantidade e a variedade de drogas (200 trouxinhas contendo maconha, 1.182 pinos de cocaína, 702 porções de crack, 250 porções de skunk) entendo que a pena deve ser aumentada em 1/6, o que resulta em 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Na segunda fase, entendo por bem compensar a atenuante da confissão com a agravante do fato do crime ter sido praticado durante o estado de calamidade em decorrência da pandemia de COVID-19, mantendo a pena inalterada.

Na terceira fase, entendo que o réu não faz jus ao benefício do art. 33, § 4º da Lei de Drogas.

Com efeito, em posse do réu, mesmo ele sendo primário, foi apreendida uma quantidade elevada de narcóticos. Além da droga, na casa do denunciado também foram encontradas anotações da traficância, como bem se depreende do documento de fls. 34/37, sendo possível aferir que o réu era mais do que um simples vigilante das drogas em questão, tendo efetiva participação no sistema de distribuição de narcóticos de Ferraz de Vasconcelos.

Assim sendo, a pena final em desfavor do réu é de 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa. Pela hediondez do delito e pela quantidade de pena aplicada, o regime inicial de cumprimento deverá ser o fechado. Não tendo informações a respeito da situação econômica/financeira do acusado, fixo o valor unitário do dias-multa no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar BRUNO FERREIRA DOS SANTOS como incurso nas penas do art. 33, "caput" da Lei 11.343/06. Em desfavor do réu aplico a pena de 05 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 583 dias-multa no mínimo legal.

Considerando que o réu atualmente está solto, entendo que ele poderá apelar em liberdade.

Fica autorizada a destruição da droga apreendida, se já não realizada a providência.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

PRI

Ferraz de Vasconcelos, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA